



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

29 בדצמבר 2025

1919

ט' בטבת התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 70 והוראת שעה), התשפ"ו-2025 460

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 70 והוראת שעה), התשפ"ו-2025

תיקון סעיף 2א68 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, בסעיף 2א68(א), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) הוא הורשע בעבירה לפי סימנים ב' או ד' לפרק ז' לחוק העונשין."

ד ב ר י ה ס ב ר

הוארכה הוראת השעה בעניין מנגנון השחרור המינהלי המורחב והוכנסו שינויים מסוימים בהסדר, שמטרתם לצמצם במידה מסוימת את הסדר השחרור המינהלי המורחב, כך שלא ייכללו בו באופן אוטומטי אסירים שהורשעו בעבירות שהוגדרו ככאלה המתאפיינות במסוכנות גבוהה, כגון אסירים שהורשעו בעבירות מין, עבירות אלימות במשפחה ועבירות אלימות חמורה, ובכך להקטין את הסיכון הנשקף לציבור משחרור אסירים אלה. אסירים אלה יהיו רשאים להשתחרר בשחרור מינהלי מורחב במקרים שבהם הוחלט לשחררם על-תנאי ממאסרם בהתאם לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001.

תיקון מס' 57 אושר על ידי הכנסת כהוראת שעה עד יום ג' באב התשפ"ב (31 ביולי 2022). בעקבות התפזרות הכנסת ה-24 ביום א' בתמוז התשפ"ב (30 ביוני 2022), נותרה הוראת השעה בתוקפה בהתאם להוראת סעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת, עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

ביום כ"ח בתשרי התשפ"ג (23 באוקטובר 2022) קיבלה הממשלה את החלטה מס' 1903 שעניינה "תוכנית לאומית לייעול והרחבה של מערך הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר ותיקון החלטת ממשלה" (להלן – החלטה מס' 1903). החלטה זו כוללת תוכנית משולבת לייעול ולהרחבה של מיתקני הכליאה, ושימשה כבסיס לבקשת המדינה לרחיית מועד מימוש הפעימה השנייה של פסיקת בג"ץ עד יום א' בטבת התשפ"ח (31 בדצמבר 2027).

בהמשך ובהתאם לסעיף 10 להחלטה מס' 1903, ביום כ"א בשבט התשפ"ג (12 בפברואר 2023) פורסם חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 61 והוראת שעה), התשפ"ג-2023, במסגרתו הוארכה הוראת השעה בעניין השחרור המינהלי שנקבעה בתיקון מס' 57 עד יום י"ג באב התשפ"ג (31 ביולי 2023) וכן בוצעו מס' תיקונים נוספים בהסדר.

בהמשך לכך, ביום ח' באב התשפ"ג (26 ביולי 2023) פורסם חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראות שעה), התשפ"ג-2023, שבמסגרתו הוארכה פעם נוספת הוראת השעה בעניין השחרור המינהלי, וכן בוצעו כמה שינויים נוספים ובהם חזרה אסירים שהורשעו בעבירות ביטחון שנקבעו ממנגנון השחרור המינהלי, באופן גורף, כהוראת שעה.

בהמשך לכך, ביום כ"ד בתמוז התשפ"ד (30 ביולי 2024) פורסם חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראת שעה), התשפ"ד-2024, שבמסגרתו הוארכה הוראת השעה בעניין מנגנון השחרור המינהלי המורחב ב-4 חודשים נוספים, קרי עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024), וכן נקבע כי תקן הכליאה יוסיף לעמוד על 14,500 עד יום זה.

כללי בחודש יוני 2017 ניתן פסק דין בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' השר לביטחון הפנים ואח' (להלן – פסיקת בג"ץ או פסק הדין). בפסק הדין קבע בית המשפט העליון כי שטח המחיה לכל אסיר ועצור במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר יועמד תחילה על 3 מ"ר לפחות, לא כולל שטח השירותים והמקלחת (להלן – הפעימה הראשונה), ולאחר מכן, על 4.5 מ"ר לפחות, כולל שטח השירותים והמקלחת או על 4 מ"ר בלעדיהם (להלן – הפעימה השנייה). בית המשפט העליון אף קבע מועדים למימוש הפעימות.

ביום כ"ט בחשוון התשע"ט (7 בנובמבר 2018) פורסם חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה), התשע"ט-2018 (להלן – תיקון מס' 54). תיקון זה נחקק כחלק ממכלול צעדים שעליהם החליטה ממשלת ישראל בהחלטת ממשלה מס' 3595 מיום י' באדר התשע"ח (25 בפברואר 2018) לצורך יישום פסיקת בג"ץ.

במסגרת תיקון מס' 54 נחקק בהוראת שעה הסדר אשר הרחיב את הסדר השחרור המינהלי הקבוע בסימן ט' בפרק ב' לפקודת בתי הסוהר, המסמין את נציגי בתי הסוהר להורות על שחרורם של אסירים טרם מועד שחרורם, במקרה שבו עלתה תפוסת האסירים על תקן הכליאה ובהתאם לתנאים המפורטים באותו סימן. בהסדר השחרור המינהלי המורחב האמור, שנקבע כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים מיום י"ב בטבת התשע"ט (20 בדצמבר 2018), הורחבו באופן ניכר, לתקופת הוראת השעה, התקופות לשחרור מינהלי של אסירים הקבועות בתוספת הראשונה לפקודת בתי הסוהר (להלן – שחרור מינהלי מורחב). כמו כן, נקבע בסעיף 3(ב) כי לעניין אסיר שהורשע בעבירות ביטחון כמפורט בסעיף האמור, יחולו בתקופת הוראת השעה תקופות השחרור המינהלי הקבועות בתוספת הראשונה לפקודת בתי הסוהר כנוסחה ערב תחילתה של תקופת הוראת השעה כאמור, כלומר לא תחול לגביהם תקופת השחרור המורחבת.

לנוכח העובדה כי הסדר השחרור המינהלי המורחב שנקבע בתיקון מס' 54 הוא הסדר אשר הביא לקיצור מאסר משמעותי, גורף ואוטומטי, בלא קביעת קריטריונים (למעט כאלה הקשורים במשך תקופת המאסר) ואשר לא התחשב במידת המסוכנות של האסירים או במאפיינים אחרים שלהם, למעט ההסדר שנקבע לעניין אסירים שהורשעו בעבירות ביטחון, הוחלט לפעול לשינויו. בהתאם ובהמשך לכך, ביום י"ז בטבת התשפ"ב (21 בדצמבר 2021) פורסם חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראות שעה), התשפ"ב-2021 (להלן – תיקון מס' 57). במסגרת תיקון זה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשפ"ה, עמ' 252.

בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראות שעה), התשפ"ב-2021², בסעיף 4, ברישה, במקום "י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)" יבוא "כ"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2026)".

תיקון חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראות שעה)

דברי הסבר

התשפ"ה-2024, שבמסגרתו הוראת השעה בעניין השחרור המינהלי עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025), וכן נקבע כי הוראת השעה לעניין החרגת אסירים שהורשעו בעבירות ביטחון שנקבעו ממנגנון השחרור המינהלי באופן גורף תיקבע כהוראת קבע.

כעת, מוצע לתקן את סעיף 2ג68 ולהרחיב את אוכלוסיית האסירים הביטחוניים אשר מוחרגים מהסדר השחרור המינהלי. במסגרת זו מוצע כי אסירים שהורשעו בעבירות לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק העונשין שכותרתו "בגידה" וכן אסירים שהורשעו בעבירות לפי סימן ד' לפרק ז' לחוק העונשין שכותרתו "ריגול", יוחרגו גם הם מהסדר השחרור המינהלי באופן גורף.

מלחמת התקומה הביאה עימה איומים ביטחוניים רבים ושונים. כך במהלך השנתיים האחרונות חלה עלייה בכמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר בשל עבירות בגידה וריגול. לעומת גורמי הביטחון, מדובר בעבירות חמורות, בעלות פוטנציאל לפגיעה ממשית ומובהקת בביטחון המדינה. הסיכון לביטחון המדינה הטמון בעבירות אלה מחדד את הצורך במיצוי הדין עם מי שהורשעו בעבירות אלה, ובהחרגתם מהסדר השחרור המינהלי דרך קבע.

יצוין כי בהתאם למידע שנמסר משירות בתי הסוהר, על אף העלייה במספרם הכולל של אסירים שהורשעו בעבירות אלה, בעת הזו לא תהיה בהחרגתם ממנגנון השחרור המינהלי השפעה ממשית על מקומות הכליאה.

סעיף 2 לנוכח כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר וכדי לאפשר המשך קליטת עצורים נוספים מגורמי הביטחון, המשרד לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר פעלו ופועלים כל העת לקידום צעדים ופעולות שיסייעו להגדלת מספר מקומות הכליאה ולהרחבת מרחב המחיה במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, לרבות מכוח החלטות הממשלה בנושא.

ואולם, בעת הזו, אין בפעולות המקודמות כדי לתת מענה לעלייה המשמעותית, המהירה והחדה בכמות הכלואים לנוכח המעצרים הרבים בתקופת מלחמת התקומה. על כן, יש חשיבות בהמשך קידום פעולות וצעדים אשר יש בהם כדי לסייע בהתמודדות עם כמות הכלואים המוחזקים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. לנוכח האמור, כיוון שהפסקת הפעלתו של מנגנון השחרור המינהלי המורחב בעת הזו תביא לעלייה נוספת במצבת הכלואים בשירות בתי הסוהר ולהגברת הצפיפות, מוצע במסגרת הצעת החוק להאריך את הוראת השעה עד יום כ"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2026).

ביום כ"ז בחשוון התשפ"ה (11 בנובמבר 2024) פורסם חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראות שעה), התשפ"ה-2024, שבמסגרתו הוראת השעה בעניין מנגנון השחרור המינהלי המורחב עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025). עוד נקבע כי הוראת השעה לעניין החרגת אסירים שהורשעו בעבירות ביטחון מהסדר השחרור המינהלי תהפוך להוראת קבע.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים מרצועת עזה ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים, וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו אלפי אזרחים, נפצעו אלפים, ומאות אזרחים וחילים נשבו על ידי ארגוני טרור והועברו לרצועת עזה.

לנוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון, על מצב מיוחד בעורף בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

מתחילת המלחמה פועלים כוחות הביטחון בעצמות גבוהה מאוד לשמירה על שלום הציבור וביטחונם. במסגרת זו, בוצעו מעצרים רבים ומצבת הכלואים במיתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר עלתה משמעותית מתחילת המלחמה. לנוכח הנתונים שהתקבלו באותה העת משירות בתי הסוהר בדבר העלייה במספר הכלואים, והערכות גורמי הביטחון כי קיים צפי לקליטתם של עצורים רבים נוספים על רקע מצב המלחמה, וכדי לאפשר לשירות בתי הסוהר לתת מענה למעצרים הרבים בשל פעילות כוחות הביטחון, הוחלט לפעול לקידום תיקון חקיקה שיאפשר את המשך קליטת העצורים הרבים, תוך חריגה מההוראות לעניין שטח מחיה, לעניין הלנה על מיטה ולעניין החזקה שלא בנפרד. בהתאם, בעקבות המלחמה והעלייה החדה במצבת הכלואים שבאה בעקבותיה, ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023), אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 64 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (מצב חירום כליאתי), התשפ"ד-2023. הוראת השעה נקבעה תחילה לתקופה של 3 חודשים, אך בשל העלייה המתמשכת במספר הכלואים, הוארך תוקף הוראת השעה מזמן לזמן, בתוספת שינויים נוספים, עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026). כמו כן, ביום ז' בחשוון התשפ"ד (22 באוקטובר 2023) הכריז השר לביטחון לאומי על מצב חירום כליאתי. תוקף ההכרזה הוארך מזמן לזמן על ידי הממשלה, עד יום כ"ז בטבת התשפ"ו (15 בינואר 2026).

סעיף 1 כאמור לעיל בחלק הכללי לדברי ההסבר, ביום כ"ז בחשוון התשפ"ה (28 בנובמבר 2024) פורסם חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 67 והוראות שעה),

² ס"ח התשפ"ב, עמ' 480; התשפ"ה, עמ' 96.

